

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № _____

на поиск и привлечение покупателей порошковых лакокрасочных материалов

г. Москва

«__» _____ 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ПраймКом», ОГРН 1117746800181, ИНН 7715886527, КПП 771501001, в лице генерального директора Воробьевой Юлии Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и [наименование / Ф.И.О. агента], ОГРН/ОГРНИП [____], ИНН [____], в лице [____], действующего на основании [____], именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий агентский договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Принципал поручает, а Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Принципала фактические действия, направленные на поиск и привлечение потенциальных покупателей порошковых лакокрасочных материалов, комплектующих, сопутствующих товаров и иной продукции Принципала (далее — «Товар»), а Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение в порядке и на условиях Договора.

1.2. Агент действует от своего имени и за счет Принципала исключительно в части фактических действий по поиску и привлечению покупателей. Агент не вправе без отдельной письменной доверенности заключать сделки от имени Принципала, принимать заказы от имени Принципала как окончательные, изменять цены, предоставлять скидки, подписывать спецификации, счета, универсальные передаточные документы, акты, накладные, претензии, соглашения о зачете, а также принимать денежные средства от покупателей.

1.3. Продажа Товара покупателям осуществляется Принципалом напрямую: Принципал самостоятельно заключает договоры, выставляет счета, оформляет отгрузочные документы, принимает оплату и несет ответственность перед покупателем за качество и комплектность Товара в пределах закона и условий соответствующей сделки.

1.4. Договор не является трудовым договором, договором простого товарищества, франчайзинга, коммерческого представительства с исключительными полномочиями, договором комиссии или договором поставки между Принципалом и Агентом. Агент самостоятельно организует свою деятельность и несет расходы, связанные с исполнением Договора, если иное прямо не согласовано Сторонами письменно.

1.5. Территория исполнения поручения: Российская Федерация, если Стороны письменно не согласуют иную территорию. Договор является неисключительным: Принципал вправе самостоятельно искать покупателей и привлекать иных агентов, а Агент вправе оказывать услуги иным лицам, если это не нарушает условия о конфиденциальности и антикоррупционные обязательства.

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА

2.1. Покупатель считается привлеченным Агентом только при одновременном соблюдении следующих условий: а) Агент до первой сделки передал Принципалу сведения о потенциальном покупателе по форме Приложения № 1; б) Принципал письменно подтвердил принятие такого покупателя как привлеченного Агентом; в) покупатель заключил с Принципалом сделку и оплатил Товар; г) на дату передачи сведений покупатель не являлся действующим клиентом Принципала и не вел с Принципалом активные переговоры, если Стороны письменно не согласовали иное.

2.2. Сведения о потенциальном покупателе направляются Агентом на электронную почту Принципала [info@prime-com.ru] либо иным согласованным способом и должны содержать: наименование/Ф.И.О. покупателя, ИНН при наличии, контактное лицо, телефон/электронную почту, предполагаемую потребность, дату передачи контакта и источник взаимодействия.

2.3. Принципал в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения сведений сообщает Агенту о принятии или об отказе в принятии потенциального покупателя. Молчание Принципала не считается принятием покупателя, если иное не подтверждено последующей перепиской Сторон.

2.4. Принципал вправе отказать в принятии потенциального покупателя, если покупатель уже известен Принципалу, находится в работе у Принципала или иного агента, ранее покупал Товар у Принципала в течение 12 (двенадцати) месяцев до даты передачи контакта, имеет признаки недобросовестности, неплатежеспособности, санкционных/комплаенс-рисков, либо если привлечение такого покупателя может создать конфликт интересов или антикоррупционные риски.

2.5. Если покупатель принят Принципалом как привлеченный Агентом, право Агента на вознаграждение распространяется на оплаты по сделкам с таким покупателем, совершенным в течение 6 (шести) месяцев с даты первого счета/договора с покупателем, если Стороны не установили иной срок в согласованном реестре.

2.6. При возврате Товара, отмене сделки, признании сделки недействительной, зачете встречных требований покупателя, не поступлении оплаты или возврате оплаты покупателю соответствующая сумма не включается в базу для расчета агентского вознаграждения, а излишне выплаченное вознаграждение подлежит возврату или зачету в счет будущих выплат.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТА

3.1. Агент обязуется добросовестно искать потенциальных покупателей, передавать Принципалу достоверные сведения о них, поддерживать первичную коммуникацию с потенциальными покупателями и при необходимости организовывать контакт покупателя с Принципалом.

3.2. Агент вправе информировать потенциальных покупателей о Товаре только на основании материалов, прайс-листов, технической информации и коммерческих условий, предоставленных или письменно одобренных Принципалом.

3.3. Агент не вправе давать покупателям гарантии, обещания, заверения о свойствах Товара, сроках поставки, цене, скидках, отсрочке, эксклюзивности, наличии товара на складе и иных условиях сделки, если такие условия не подтверждены Принципалом письменно.

3.4. Агент не вправе использовать товарные знаки, фирменное наименование, коммерческие обозначения, фотографии, прайс-листы, сертификаты и иные материалы Принципала способом, способным причинить вред деловой репутации Принципала или ввести третьих лиц в заблуждение.

3.5. Агент обязуется незамедлительно сообщать Принципалу о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнение Договора, включая конфликт интересов, связь Агента с потенциальным покупателем, наличие у Агента родственников/аффилированных лиц у покупателя, а также любые просьбы работников или представителей покупателя о выплате им вознаграждений, подарков, скидок, «откатов» либо иных выгод.

3.6. Агент обязуется не разглашать коммерческую, техническую, ценовую и иную конфиденциальную информацию Принципала, и покупателей, полученную при исполнении Договора.

3.7. Агент обязан представлять Принципалу отчет о выполненных действиях и привлеченных покупателях в порядке, предусмотренном разделом 6 Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИНЦИПАЛА

4.1. Принципал обязуется рассматривать переданные Агентом сведения о потенциальных покупателях, уведомлять Агента о принятии либо отказе в принятии покупателя, а также предоставлять Агенту информацию, необходимую для корректного информирования потенциальных покупателей.

4.2. Принципал самостоятельно принимает решение о заключении сделки с покупателем, ассортименте, цене, скидках, отсрочке платежа, условиях доставки и иных коммерческих условиях. Принципал вправе отказать покупателю в продаже Товара без выплаты Агенту каких-либо компенсаций, если сделка не состоялась, и оплата от покупателя не поступила.

4.3. Принципал обязуется выплатить Агенту вознаграждение при наличии оснований, предусмотренных Договором, после поступления оплаты от привлеченного покупателя и утверждения отчета Агента.

4.4. Принципал вправе запросить у Агента документы и пояснения, подтверждающие фактические действия по привлечению покупателя, отсутствие конфликта интересов, отсутствие признаков коммерческого подкупа, соблюдение антикоррупционных обязательств, а также налоговый статус Агента.

4.5. Принципал вправе отказать в выплате вознаграждения, приостановить выплату или расторгнуть Договор, если выявлены недостоверные сведения, конфликт интересов, признаки передачи вознаграждения работникам/представителям покупателя, иные антикоррупционные риски либо нарушение Агентом Договора.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ

5.1. Минимальная сумма сделки, учитываемая для расчёта вознаграждения Агента, составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Вознаграждение Агента составляет _____% от суммы фактически поступившей Принципалу оплаты за Товар от привлеченного покупателя без учета НДС, стоимости доставки, транспортных расходов, тары, страхования, банковских комиссий, штрафов, пеней, неустоек, сумм возвратов и иных сумм, не являющихся оплатой стоимости Товара.

5.2. Иной размер вознаграждения по конкретному покупателю или сделке может быть согласован Сторонами в Приложении № 1, дополнительном соглашении, заявке, реестре или иной письменной форме, подписанной/подтвержденной Сторонами.

5.3. Право Агента на вознаграждение возникает только после одновременного наступления следующих обстоятельств: а) покупатель принят Принципалом как привлеченный Агентом; б) между Принципалом и покупателем совершена сделка; в) оплата за Товар поступила на расчетный счет Принципала; г) Агент представил отчет; д) Принципал утвердил отчет либо не заявил мотивированные возражения в установленный срок.

5.4. Агентское вознаграждение выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения отчета Агента при условии отсутствия оснований для удержания, зачета, приостановления или отказа в выплате.

5.5. Если Агент применяет НДС, сумма НДС предъявляется сверх вознаграждения только при наличии надлежащим образом оформленного счета-фактуры/УПД и при условии, что это прямо согласовано Сторонами. Если Агент не является плательщиком НДС, вознаграждение НДС не облагается с указанием соответствующего основания в отчете/акте.

5.6. Расходы Агента включены в агентское вознаграждение и дополнительно Принципалом не возмещаются, если Стороны до несения таких расходов письменно не согласовали их состав, лимит и порядок подтверждения.

5.7. Выплата вознаграждения осуществляется только безналичным перечислением на расчетный счет Агента, указанный в Договоре или счете Агента. Выплата наличными денежными средствами, перевод на банковские карты третьих лиц либо передача денежных средств представителям покупателя не допускается.

5.8. Если Агент является физическим лицом без статуса индивидуального предпринимателя, Принципал при выплате вознаграждения исполняет обязанности налогового агента по НДФЛ и применяет правила о страховых взносах в случаях, предусмотренных законодательством. Если Агент является индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, Агент самостоятельно исчисляет и уплачивает налоги, сборы и взносы, связанные с получением вознаграждения.

5.9. Агент подтверждает, что на дату заключения Договора не применяет налог на профессиональный доход в отношении посреднической деятельности по настоящему Договору, если применение такого режима в соответствующей части запрещено законодательством.

6. ОТЧЕТ АГЕНТА И ПРИЕМКА

6.1. Агент представляет Принципалу отчет по форме Приложения № 2 ежемесячно не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо по каждой сделке — по выбору Принципала.

6.2. К отчету прилагаются документы и сведения, подтверждающие действия Агента: переписка с покупателем, сведения о переданном контакте, коммерческие предложения, протоколы встреч/переговоров, иные материалы, если они имеются и не нарушают закон о персональных данных и конфиденциальность третьих лиц.

6.3. Принципал в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения отчета утверждает отчет либо направляет Агенту мотивированные возражения. При наличии возражений Стороны проводят сверку сведений; спорная часть вознаграждения не выплачивается до урегулирования разногласий.

6.4. Подписанный Сторонами отчет Агента является одновременно актом оказанных агентских услуг, если Стороны не оформляют отдельный акт.

6.5. Отчет может быть подписан на бумаге, через систему электронного документооборота, усиленной квалифицированной электронной подписью либо иным способом, позволяющим достоверно установить отправителя и содержание документа, если такой способ согласован Сторонами.

7. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ЗАВЕРЕНИЯ И ЗАПРЕТ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Агент заверяет Принципала, что Агент, его руководители, работники, представители, бенефициары и привлеченные лица не являются работниками, руководителями, участниками закупочных комиссий, снабженцами, представителями, должностными лицами или иными лицами покупателя, которые принимают решения о закупке Товара у Принципала либо могут повлиять на такие решения, если иное прямо не раскрыто Принциалу до передачи клиента и письменно не принято Принциалом.

7.2. Вознаграждение по Договору является платой исключительно за фактические действия Агента по поиску и привлечению покупателей и не является платой за совершение покупателем, его работниками, представителями или должностными лицами каких-либо действий/бездействия в интересах Принципала или Агента.

7.3. Агенту запрещается прямо или косвенно предлагать, обещать, давать, передавать или организовывать передачу денежных средств, подарков, скидок, займов, услуг, имущественных прав, работ, развлечений, трудоустройства, благотворительных платежей, спонсорства или иных выгод работникам, представителям, руководителям, участникам, бенефициарам, должностным лицам покупателя, либо связанным с ними лицам в связи с закупкой Товара у Принципала.

7.4. Агент не вправе полностью или частично передавать свое вознаграждение третьим лицам, связанным с покупателем, а также включать в размер вознаграждения любые суммы, предназначенные для работников, представителей, руководителей или иных лиц покупателя.

7.5. Агент обязуется незамедлительно письменно уведомить Принципала о любом фактическом или потенциальном конфликте интересов, а также о любых просьбах, предложениях или намеках со стороны работников/представителей покупателя о выплате им вознаграждения или предоставлении иной выгоды.

7.6. При наличии признаков нарушения настоящего раздела Принципал вправе: а) отказать в принятии покупателя; б) приостановить выплату вознаграждения; в) отказать в выплате вознаграждения; г) потребовать возврата ранее выплаченного вознаграждения; д) расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке; е) потребовать возмещения убытков.

7.7. Агент обязуется по запросу Принципала подписывать антикоррупционную декларацию по форме Приложения № 3, предоставлять пояснения и документы, необходимые для проверки соблюдения настоящего раздела.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

8.1. Конфиденциальной информацией по Договору являются цены, скидки, условия поставок, клиентская база, сведения о потенциальных и действующих покупателях, техническая и коммерческая документация, переписка Сторон, сведения о стратегии продаж, а также иная информация, обозначенная Сторонами как конфиденциальная или очевидно имеющая коммерческую ценность.

8.2. Агент обязуется использовать конфиденциальную информацию исключительно для исполнения Договора, не раскрывать ее третьим лицам без письменного согласия Принципала и принимать разумные меры для ее защиты.

8.3. При передаче Принциалу персональных данных контактных лиц потенциальных покупателей Агент подтверждает, что получил такие данные законным способом и имеет право передавать их Принциалу для целей делового взаимодействия и заключения сделок.

8.4. Обязанность о конфиденциальности действует в течение срока Договора и 3 (трех) лет после его прекращения, а в отношении сведений, составляющих коммерческую тайну, — до прекращения режима их охраны.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

9.2. Агент несет ответственность за достоверность переданных сведений, соблюдение антикоррупционных обязательств, правомерность использования персональных данных и конфиденциальной информации, а также за действия привлеченных им лиц как за свои собственные.

9.3. В случае предъявления к Принциалу претензий, требований, штрафов, убытков или расходов, связанных с нарушением Агентом Договора, антикоррупционных обязательств, законодательства о рекламе, персональных данных, коммерческой тайне или налогового законодательства, Агент обязан возместить Принциалу причиненные убытки в полном объеме.

9.4. Принциал не отвечает перед Агентом за отказ покупателя заключить сделку, неоплату покупателем счета, изменение покупателем потребности, отказ Принциала от сделки по коммерческим, комплаенс-, санкционным, кредитным, логистическим или иным разумным причинам.

9.5. Уплата неустойки, возврат вознаграждения и возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения обязательств, если иное не следует из существа обязательства или соглашения Сторон.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «__» _____ 202__ г. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении Договора не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока, Договор считается продленным на каждый следующий календарный год на тех же условиях.

10.2. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения Договора.

10.3. Принциал вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с даты направления уведомления Агенту при существенном нарушении Агентом Договора, включая нарушение антикоррупционных обязательств, разглашение конфиденциальной информации, передачу недостоверных сведений, получение или попытку получения вознаграждения за клиента, привлеченного с нарушением Договора.

10.4. Прекращение Договора не освобождает Стороны от обязательств по оплате утвержденных отчетов, возврату излишне выплаченных сумм, соблюдению конфиденциальности, урегулированию споров и ответственности за нарушения, возникшие в период действия Договора.

10.5. После прекращения Договора Агент имеет право на вознаграждение только по тем привлеченным покупателям и оплатам, по которым право на вознаграждение возникло до даты прекращения Договора, если Стороны письменно не согласовали иное.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли разумно предвидеть или предотвратить.

11.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении таких обстоятельств в разумный срок.

11.3. Отсутствие денежных средств у Стороны, нарушение обязательств контрагентами Стороны, изменение рыночной конъюнктуры и обычные предпринимательские риски не признаются обстоятельствами непреодолимой силы.

12. СПОРЫ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

12.1. К Договору применяется право Российской Федерации.

12.2. Все споры и разногласия Стороны стремятся урегулировать путем переговоров и обмена письменными претензиями. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения.

12.3. При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы, если иной суд не будет установлен императивными нормами законодательства.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все приложения, дополнительные соглашения, реестры привлеченных покупателей, отчеты Агента и иные документы, подписанные или согласованные Сторонами в рамках Договора, являются его неотъемлемой частью.

13.2. Переписка Сторон по электронным адресам, указанным в Договоре или дополнительно сообщенным Сторонами, может использоваться для подтверждения факта направления сведений, согласования клиента, направления отчетов, возражений и иных сообщений, если из содержания переписки можно достоверно установить отправителя и предмет сообщения.

13.3. Агент не вправе уступать права и переводить обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Принципала.

13.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.5. Приложения к Договору: Приложение № 1 — Форма заявки/реестра привлеченного покупателя; Приложение № 2 — Форма отчета Агента; Приложение № 3 — Антикоррупционная декларация Агента.

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРИНЦИПАЛ	АГЕНТ
ООО «Торговый Дом „ПраймКом“» ОГРН 1117746800181 ИНН 7715886527, КПП 771501001 Адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул. Руставели, д. 14, стр. 6, антресоль, офис 7 р/с 407028106000000001305 Банк ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», г. Москва к/с 30101810400000000555 БИК 044525555 Генеральный директор _____/Воробьева Ю.Г./ М.П.	[наименование / Ф.И.О. агента] ОГРН/ОГРНИП _____ ИНН _____ КПП _____ Адрес: _____ р/с _____ Банк _____ к/с _____ БИК _____ [должность / Ф.И.О.] _____/_____ М.П. при наличии

ФОРМА ЗАЯВКИ / РЕЕСТРА ПРИВЛЕЧЕННОГО ПОКУПАТЕЛЯ

Агент направляет настоящую заявку до заключения сделки с потенциальным покупателем. Покупатель считается привлеченным Агентом только после письменного подтверждения Принципала.

№	Дата	Клиент, ИНН	Контакт	Товар	Источник	Решение
1						принят / отказ
2						принят / отказ
3						принят / отказ
4						принят / отказ

Особые условия по клиенту, если согласованы: размер вознаграждения ____%; срок учета повторных оплат ____ месяцев; иные условия: _____.

Агент: _____ / _____ / Принципал: _____ / _____ /

ОТЧЕТ АГЕНТА № _____

за период с «___» _____ 202__ г. по «___» _____ 202__ г.

№	Клиент	Документ	Дата оплаты	Оплата без НДС, руб.	%	Вознагр., руб.	Прим.
1							
2							
3							
4							

Итого вознаграждение Агента за отчетный период: _____ руб. ____ коп.

Настоящий отчет является актом оказанных агентских услуг. Принципал подтверждает приемку услуг в указанном объеме при подписании отчета. При наличии возражений Принципал направляет мотивированные возражения в срок, установленный Договором.

Приложения к отчету: _____.

Агент: _____ / _____ / Принципал: _____ / _____ /

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ АГЕНТА

1. Агент подтверждает, что вознаграждение по Агентскому договору выплачивается исключительно за действия по поиску и привлечению покупателей и не предназначено для передачи работникам, представителям, руководителям, должностным лицам или иным связанным лицам покупателя.

2. Агент подтверждает, что не является работником, руководителем, снабженцем, членом закупочной комиссии, представителем или иным лицом покупателя, влияющим на закупку Товара у Принципала, за исключением случаев, письменно раскрытых Принциалу до передачи клиента.

3. Агент обязуется не предлагать, не обещать, не передавать и не организовывать передачу любых денежных средств, подарков, услуг, скидок, имущественных прав или иных выгод лицам, связанным с покупателем, в связи с закупкой Товара у Принципала.

4. Агент обязуется незамедлительно уведомлять Принципала о любом конфликте интересов, просьбах о выплате вознаграждения третьим лицам, намеках на «откат», коммерческий подкуп, взятку или иные незаконные действия.

5. Агент понимает, что нарушение настоящей декларации является существенным нарушением Договора и может повлечь отказ в выплате вознаграждения, возврат ранее выплаченных сумм, расторжение Договора и возмещение убытков.

Агент: _____ / _____ / Дата: «__» _____ 202__ г.